

「국립축산과학원 취업규칙」 일부개정(안)

1. 개정 이유

- 가. 육아시간 확대 등을 통한 근로자의 가정 친화적 근무환경 조성
- 나. 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」 등 관련 법령의 개정에 따른 내용을 취업규칙에 반영
- 다. 조직개편에 따른 부서 폐지·축소 시 기관 간 전보를 추가하여 근로자의 고용안정 노력

2. 주요내용

- 가. 육아기 근로시간 단축 대상 확대(만8세→만12세), 육아시간 대상 및 기간 확대(5세 이하/24개월 이내→8세 이하/36개월 이내), 자녀돌봄휴가 일수 확대(2일→자녀수+1일), 특별휴가 확대(형제·자매 사망 시 1일→3일, 배우자 출산 시 10일→20일) 등 법령 개정에 따른 내용 반영
- 나. (안 제13조) 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우 근로자의 고용안정을 위하여 기관 간 전보가 가능하도록 정함(신설)
- 다. (안 제44조) 현재 적용되는 유급병가의 효과를 유지하면서 "병가 기간 중 주휴일은 무급으로 한다"라는 단서 조항을 추가하여 병가 사용 시 혼란을 해소하고 명확한 기준을 제시

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「근로기준법」 등
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국립축산과학원 취업규칙 일부개정법률안

국립축산과학원 취업규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 ""공무직""을 ""공무직"이"로 한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제4호 중 "근로자를"을 "기간제근로자를"로 하며, 같은 조 제6호 중 "상시적·지속적"을 "상시·지속적"으로 하고, 같은 조 제7호 중 "일시적·간헐적"을 "일시·간헐적"으로 하며, 같은 조 제10호 중 "소속된 "과 등""을 "소속된"으로 한다.

1. "소속기관"이라 함은 축산자원개발부 및 소재지역을 달리하는 축산자원개발부 소속의 한우연구센터·가금연구센터·난지축산연구센터, 가축유통자원센터를 말한다.

제5조의 제목 "(채용계획)"을 "(채용원칙)"으로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제2항을 제1항으로 하고, 같은 항(종전의 제2항) 중 "상시적·지속적"을 "상시·지속적"으로 한다.

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(채용권의 위임) ① 채용권자는 채용권을 공무직은 관리부서장과 소속기관 운영지원팀(실)장, 기간제는 사용부서의 장에게 위임한다.

제5조의1을 제5조의3으로 한다.

제6조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

① 근로자의 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다.

② 근로자의 채용에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원직 및 기간제근로자 공채채용에 관한 훈령」에 의한다.

제8조제1항을 다음과 같이 한다.

① 채용권자는 근로자를 채용한 경우에 지체없이 별지 제2호 서식의 표준 근로계약서를 참조하여 근로계약을 체결하고, 근로계약서 2부를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 작성하여야 한다.

제9조의 제목 "(신분증, 인트라넷 등)"을 "(공무직원증 등)"으로 하고, 같은 조 제1항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

① 채용권자는 공무직을 채용한 경우 별지 제4-1호 서식에 의한 공무직원증을 발급하여야 하며, 기간제를 채용한 경우 「국립축산과학원 보안업무 규정」에 따라 기관출입 신분증을 발급하여야 한다.

② 근로자는 공무직원증 등을 항상 휴대·패용하여야 한다.

③ 근로자는 근로관계가 종료된 경우 공무직원증 등을 즉시 반납하여야 한다.

④ 채용권자는 근로자에게 업무용 전산망에 대한 접근권한을 부여하고, 근로자는 사용자정보를 현행화 하여야 한다.

⑤ 근로계약기간이 3개월 미만인 경우 또는 옥외 현장 업무의 수행 등 상당한 이유가 있을 경우에는 전산에 관한 권한 내용을 달리하거나 권한의

부여를 생략할 수 있다.

제10조제1항 중 "자에 대하여 최초로 근무를 개시한 날부터 3개월,"을 "자와"로, "기간제는 3개월 수습기간을 둔다"를 "기간제에 대하여 근무를 시작한 날로부터 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있다"로 한다.

제11조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항부터 제4항까지를 각각 삭제한다.

① 근로자의 수습평가에 관한 사항은 농촌진흥청 공무원근로자 수습평가 업무에 관한 예규」에 의한다.

제12조제2항을 다음과 같이 신설한다.

제12조2(고령자) ① 채용권자는 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」에 따라 직종·업무특성을 감안하여 55세 이상 고령자를 채용할 수 있다.

② 사용부서의 장은 관리부서의 인력운영 방침 내에서 근로자의 건강상태, 업무수행 태도·능력 등을 심사하여 계약기간을 연장할 수 있다.

제13조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 채용권자는 조직개편으로 인해 해당 부서가 폐지되거나 축소된 경우, 근로자의 고용안정을 위하여 채용권자를 달리하는 농촌진흥청 또는 다른 소속기관으로 근로자를 전보할 수 있다.

③ 제2항에 따라 전보된 근로자의 전출입 전후의 근로관계는 계속된다. 다만, 전입 시 제8조1항에 따라 근무 장소 등 변경된 근로조건을 명시하여 근로계약을 다시 체결하여야 한다.

④ 진출 시 해당 근로자의 근로관계와 관련된 서류를 해당 기관에 송부하여야 한다.

제14조제2항 중 "5급(5급 상당)공무원으로"를 "5급상당 또는 6급상당(소속기관)"으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 평정자와 확인자는 공무원의 요청이 있는 경우 해당 공무원의 근무실적 평가 결과(총점, 등급)를 공개하여야 한다.

제17조제1항 각 호 외의 부분 중 "공무직"을 "근로자"로 하고, 같은 항 제4호 중 "육아휴직(육아기 근로시간 단축 포함):"을 "육아휴직:"으로 하며, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 외국 근무·유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때: 2년 이내
제19조제1항 중 "공무직이"를 "근로자가 임신 중 모성을 보호하거나"로, "자격·절차"를 "자격, 절차"로 하고, 같은 조 제3항 중 "육아휴직전"을 "육아휴직 전"으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 근로자는 육아휴직을 3회에 나누어 사용할 수 있다.

제20조제1항 본문 중 "육아휴직을 신청할 수 있는 자가 육아휴직 대신"을 "채용권자는 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여"로 하고, 같은 조 제2항 중 "공무직에게"를 "근로자에게"로, "공무직과 협의한다"를 "근로자와 협의한다"로 하며, 같은 조 제3항 중 "공무직"을 "근로자"로, "30시간"을 "35시간"으로 하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 한다.

근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 1개월 이상이 되어야 한다.

제20조제4항을 다음과 같이 한다.

제20조의 2(육아시간) ① 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 근로자는 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따라 받을 수 있다.

제20조제4항 중 "제46조의"를 "제46조 제5항의"로 한다.

제21조제1항 중 "때에는"을 "날로부터"로 한다.

제25조제2호 중 "청의"를 "원의"로 하고, 같은 조 제14호 중 "원의의"를 "원의"로 한다.

제27조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 근로자는 채용권자의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.
- ② 겸직허가를 신청하려는 근로자는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 부서장은 겸직의 직무 영향성, 능률저하성, 기타 근로자의 근로제공 의무에 반하는지 여부를 종합적으로 평가하여 겸직을 허가할 수 있다.

제29조 중 "입했을 때에는"을 "발생시킨 경우"로 한다.

제33조제2항 중 "업무형편에"를 "업무 등 사정"으로 한다.

제37조제4호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제6호부터 제10호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 「산업안전보건법」 제129조 등에 따른 건강진단을 받을 때
6. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
7. 천재지변, 교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때
8. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때

9. 공무국외출장을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때

10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때 제40조제1항 중 "8할"을 "80퍼센트"로 하고, 같은 조 제2항 중 "근로자"를 "근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자"로 하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항부터 제7항까지를 각각 제3항부터 제6항까지로 하며, 같은 조 제5항(종전의 제6항) 제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제8항을 삭제한다.

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간(법정 육아휴직기간)

4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조2 제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로기간

5. 「근로기준법」 제74조 제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

제41조 각 호 외의 부분 중 "제4항 에"를 "제3항에"로, "제7항 본문"을 "제6항 본문"으로, "제7항 단서"를 "제6항 단서"로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호 중 "제7항"을 각각 "제6항"으로 한다.

제43조제1항제3호 중 "10일"을 "20일"로 하고, 같은 항 제7호 중 "1일"을 "3일"로 하며, 같은 항 제8호 중 "(「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」"을 "

(「입양특례법」"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 "3일을 사용하고"를 "5일을 사용할 수 있으며"로 한다.

② 근로자는 다음 각 호의 사유로 자녀(미성년인 자녀 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄휴가는 유급으로 부여하며, 유급휴가 일수는 해당 직원 자녀 수에 1을 더한 일수로 산정한다. 다만 장애인인 자녀가 있는 직원 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 직원의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 함)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우

2. 자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

3. 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우

제44조제1항 본문 중 "질병에 의한 병가를 신청하는 경우에는"을 "질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우"로, "안에서 유급병가를 허가"를 "내에서 신청"으로 하고, 같은 항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

제44조제1항을 다음과 같이 한다.

① 근로자가 업무 외 부상 또는 질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우 연간 60일의 범위 내에서 신청할 수 있다. 다만, 병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

제45조의 제목 "(여성보건휴가)"를 "(생리휴가)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "생리기간 중 휴식을 위하여 여성보건휴가를 청구하면"을 "청구하면"으로, "휴가를 주어야 하며"를 "생리휴가를 사용할 수 있으며"로 한다.

제46조제1항 본문 중 "한"을 "미숙아를 임신한 경우에는 100일, 한"으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "11주"를 "15주"로, "5일"을 "10일"로 하며, 같은 항 제2호를 삭제하고, 같은 항 제3호부터 제5호까지를 각각 제2호부터 제4호까지로 하며, 같은 조 제5항 중 "공무직"을 "근로자"로, "모성보호시간(유급)"을 "모성보호시간"으로 한다.

제57조 중 "통상임금"을 "「근로기준법」에 따라 통상임금"으로 한다.

제58조제3항 중 "월중"을 "월 중"으로, "기본급"을 "기본급, 위험근무수당"으로, "근무)는"을 "근무) 등 통상임금은"으로 한다.

제63조제2항 단서 중 "경우"를 "경우 자체 징계위원회를 설치할 수 있으며"로, "있다"를 "있으며 위원장은 소속기관의 장으로 한다"로 한다.

제64조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 징계위원회는 별표 1, 별표 2 및 별표 3의 징계양정기준에 따라 징계양정의 적정을 기하여야 한다.

제65조제2항을 삭제한다.

제66조제12호 중 "청에"를 "원에"로, "청의"를 "원의"로 한다.

제71조 본문 중 "사용부서는"을 "사용부서장은"으로 한다.

제74조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 정년퇴직 등 근로관계가 종료되는 근로자는 별지 제19호 서식에 의한 퇴직서약서를 제출하여야 한다.

제77조 단서의 후단 중 "등은 「근로기준법 시행령」 제148조를"을 "등은 「근로기준법 시행령」 을"로 한다.

제78조제4호를 다음과 같이 한다.

4. 겸직 관련 규정을 중대하게 위반한 경우

제91조제1항 중 "아니된다"를 "아니되며 채용권자는 직장내 괴롭힘 예방을 위한 활동과 교육 등을 실시할 수 있다"로 한다.

부 칙 <2025. 9. 1.>

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

별표 1 서식을 각각 별표로 한다.

【별표 1】

근로자 징계양정표

☐ 금품·향응 관련

비위의 유형 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	정직-감봉	해고-정직	해고
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 하지 아니한 경우	해고-정직	해고	해고
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분 등을 한 경우	해고	해고	해고

☐ 공금 횡령·유용, 청탁금지법 위반 관련

비위의 유형 비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도 가 심하고, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
공금 횡령·유용	해고	해고	해고-정직	정직-감봉
청탁금지법 위반				
가. 부정청탁에 따른 직무수행	해고	해고	정직-감봉	감봉-견책
나. 부정청탁	해고	해고-정직	정직-감봉	견책

【별표 2】

근로자 성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	해고	해고	해고-정직	정직
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	해고	해고	해고-정직	정직
다. 공연(公然)음란행위	해고	해고	정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음란행위	해고	해고	정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	해고	해고	정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	해고	해고	정직	감봉-출근정지
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	해고	해고	정직	감봉-출근정지
3. 「성매매알선 등 행위 의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항 제1호에 따른 성매매	해고	해고-정직	정직-감봉	출근정지

※ 비고

- 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
- 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
- 제1호 라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호 마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

【별표 3】

근로자 음주운전 관련 비위 징계기준

음주운전 유형			처리기준	비고
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정 직-감봉	1. “음주운전”이란 「도로교통법」 제44조 제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. “음주측정 불응”이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. “운전업무 공무직 등”이란 운전을 주요업무로 하는 공무직 등을 말한다. 다만, 운전업무 관련 공무직 등이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중 알코올 농도에 따른 징계처리 기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수는 「국립축산과학원 취업규칙」이 개정·시행한 날부터 행한 음주운전부터 산정한다.
	혈중알코올 농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 및 음주측정 불응의 경우		정 직	
2회 음주운전을 한 경우			해고-정직	
3회 이상 음주운전을 한 경우			해고	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			정 직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			해고-정직	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해고-정직	
	사망사고의 경우		해고	
	사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해고-정직	
		인적 피해 후 도주한 경우	해고	
운전업무 관련 공무직 등이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		해고	
	면허정지 처분을 받은 경우		해고-정직	

□ 기타 비위는 「공무원 징계령 시행규칙」의 징계기준을 준용할 수 있다.

기간제근로자 채용 계획서

채용부서	예: ○○과				
사업내용	○ (사업명) ○ (사업 세부내용) ○ (신규/지속사업 여부)				
채용 인원(명)	예: 10명	채용 기간	예: '18.7.1 ~'18.12.31	고용 형태	(기간제 등)
채용사유	○ (휴직대체 등 비정규직 채용 사유 명시)				
직종 및 담당업무	○ (직종명) ○ (구체적인 업무 내용)				
소요예산	○ (인건비) 기본급, 수당 등 ○ (관리비용)				
채용절차	○ (공개경쟁채용 여부) 공고방식/기간, 비공개시 사유 ○ (면접시 제척·기피제 운영 여부) 미운영시 사유 ○ (공정채용확인서 징구) 미운영시 사유				
기타사항	○ (기타 업무특성 등 필요사항 기술)				

서 약 서

본인이 금번 국립축산과학원에 채용되어 근무함에 있어 다음사항을 준수할 것을
서약합니다.

1. 근무 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 지득한 일체의 비밀(대외비 포함) 또는 중요정보 사항을 누설하지 않을 것이며, 이를 위반했을 때에는 관계 법령에 따른 처벌을 받을 것을 서약합니다. (단, 부패행위 신고 및 공익신고 등에 해당할 경우 비밀 준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.)
2. 국립축산과학원 제 규칙과 명령 등을 준수함은 물론 감독공무원의 직무상 명령에 따르며 정당한 지시를 적극 수행한다.
3. 소관업무를 성실히 수행하며 고의, 태만으로 명령취지에 위배됨이 없도록 최선을 다한다.
4. 전근, 전임, 출장, 전직 등 국립축산과학원의 정당한 인사명령을 적극 수용한다.
5. 국립축산과학원의 금품을 이용하거나 사무를 빙자하여 사리를 도모하는 일이 없도록 한다.
6. 직원 상호간 인격을 존중하며 예의와 우애를 지켜 국립축산과학원 직원으로서 명예를 손상케 하는 일이 없도록 한다.
7. 근로계약 후 시용기간 중 적성 및 능력의 부족, 불성실한 근무태도 등으로 본 채용취소의 사유 발생시에는 국립축산과학원의 규정을 적극 따르도록 한다.
8. 결근, 지각시에는 반드시 부서에 통보하고, 휴가, 휴무기간중이라도 비상연락망을 유지하여야 한다.
9. 배치전환, 출장, 전출, 퇴사시 업무 인수인계서를 작성하여 인수, 인계자의 서명을 받아 부서장에게 제출해야 한다. 만약 인수인계가 누락되어 손실이 발생할 경우 민형사상의 책임을 진다.

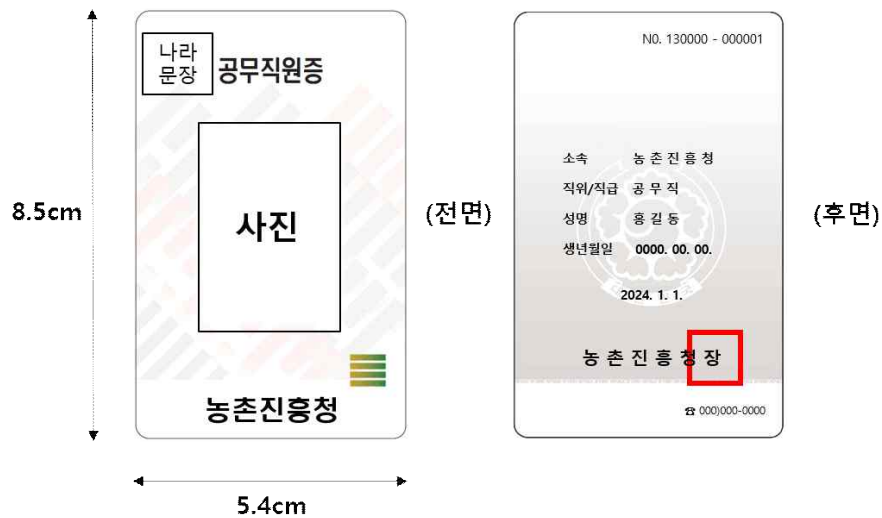
20 년 월 일

성명 : (인)

생년월일 : 년 월 일

국립축산과학원장 귀하

공무직근로자 신분증



【별지 제7호 서식】

공무직근로자 인사기록카드

☐ 인적사항

	성명		생년월일	
	소속			
	직종			
	주소			
	연락처		외부메일	
	장애여부		국가유공	

☐ 가족사항

관계	성명	생년월일	관계	성명	생년월일

☐ 학력사항

학력	출신학교명	학과	기간	학위
				—
				—

☐ 자격사항

자격명	취득일	시행기관	비고

☐ 포상·징계사항

일자	포상·징계명	시행·처분기관	비고

☐ 이력사항

연번	변경사유	기간	소속기관	소속부서	직종

연번	변경사유	기간	소속기관	소속부서	직종

장기근속(연차기산)
기준일

※ 작성방법

- 성명은 한자도 기재
- 소속은 현재 소속 기관 및 부서명, 직종은 정원표 상의 직종명 기재
- 주소는 도로명 주소 기재
- 학력사항은 자유롭게 기재하되 최종학력은 반드시 기재
- 이력사항은 시간순으로 연번 처리하며 기재
- 이력사항 변경사유는 신규채용, 무기전환, 전보, 직제개편, 복직, 질병휴직, 형사사건휴직, 병역휴직, 육아휴직, 가사휴직, 가족돌봄휴직, 육아기근로시간단축 중 선택하여 기재
- 육아휴직, 가족돌봄휴직, 가사휴직, 육아기근로시간단축은 대상 가족의 성명 기재

【별지 제8호 서식】

휴 직 원						
신청자	성명		직종		부서	
휴직기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일					
휴직사유	※ 육아휴직인 경우 몇째아이 누구인지 기재 요망					
처리유무	허가함	불허함	결정자	(인)		
결정자 의 견						
업무인계 (허가시)						
※ 기타사항:						

【별지 제9-1호의 서식】

☐ 가족돌봄 휴직 · 휴가 신청서 ☐ 근로시간단축 신청서						
신 청 자						
소 속						
직 종						
신청 종류	☐ 가족돌봄 휴직	☐ 가족돌봄 휴가	근로시간단축			
			☐ 가족 돌봄	☐ 본인 건강	☐ 은퇴 준비	☐ 학업
신청 사유	☐ 돌봄 대상자 : (생년월일:) ☐ 돌봄 사유 : ☐ 근로시간단축 - 구체적인 사유 : - 근로시간단축 후 근로시간(시작, 종료):					
개시일 종료일	20 년 월 일 부터 20 년 월 일 까지 (일간)					
비상연락처						
<첨부> 증빙자료(주민등록등본 등) 위와 같이 휴직·휴가·근로시간단축을 신청하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 성 명 : _____ (인) 장 귀하						

【별지 제9-2호 서식】

겸직 · 영리업무 허가 신청서

신 청 자		소 속		직 종	
		성 명			
담 당 직 무	직무내용과 성격				
	근무장소 (소재지)				
겸 직 신 청 내 용	기관명		겸직장소 (소재지)		
	직 위		겸직기간		
	겸직업무의 내용과 성격				
	겸직 시 받는 보수				
담당직무와 겸직신청 업무와의 관련성					
직무전념에 미칠 영향정도					
불명예스러운 영향을 끼칠 우려성 (공공 위해, 유흥 · 사행업, 사회적 비난 초래우려)					

<첨부> 겸직기관의 요청서(필요한 경우) 및 증빙자료(필요한 경우)

20 . . .

위 신청 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

신청자

(인)

장 귀하

【별지 제19호 서식】

사 직 원 · 퇴 직 서 약 서

성 명		직 종	
소 속		주민등록번호	
입사일자		퇴직예정일자	
퇴직사유	☐ 정 년 ☐ 전 직 ☐ 개인신병 ☐ 진 학 ☐ 기 타 ☐ 결 혼 ☐ 가 사 ☐ 권 고 ☐ 계약종료 ()		
퇴직후 연락처	주 소		
	전화번호		

본인은 상기와 같은 내용으로 퇴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 아울러 퇴직에 따른 아래 조항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

- 준 수 사 항 -

- ① 본인은 퇴직에 따른 사무 인수인계를 철저히 하여 퇴사시까지 직무책임과 의무를 완수합니다.
- ② 재직시 업무상 지득한 국립축산과학원의 제반 업무(비밀 포함)사항을 타인에게 일체 누설하지 않고, 관리책임자 허가 없이 이메일, SNS 등을 이용하여 전송하지 않겠습니다.
- 재직시 업무와 관련된 결과를 바탕으로 지식재산권을 획득 또는 획득하고자 할 경우 발명진흥법 제10조(직무발명)에 의거 국가에게 권리를 승계하겠습니다.
- ③ 차용금, 지급공구, 비품, 의료보험카드, 명찰, 근무복, 기타 반환물품(금품)은 퇴직일 전일까지 반환하겠습니다.
- ④ 기타 국립축산과학원과 관련한 제반 사항은 국립축산과학원 관련 규정에 의거 퇴직일 전일까지 처리하겠습니다.
- ⑤ 만일 본인이 상기 사항을 위반하였을 때에는 이유 여하를 막론하고 서약에 의거 민형사상의 책임과 손해배상 의무를 지겠습니다.

20 년 월 일

신청인 : _____ (서명)

확인자(부서장) : _____ (서명)

임금지급일 동의서

본인은 최종 월의 기본급, 수당 등 임금은 퇴직일의 다음 월 정기 급여일에 지급됨에 동의합니다.

서 명 : _____ (인)

개인정보 보관 동의서

퇴직자의 사용증명은 근로기준법에 따라 퇴직 후 3년 이내에 청구할 수 있으며, 3년 보존기간 경과시 개인정보보호법에 따라 해당정보를 파기해야 하나, 퇴직자의 경력증명을 위하여 3년 이상 경력증명 정보를 보관하는 것에 본인의 자발적인 의사에 따라 동의하며 동의하지 않을 경우 증명서 발급 제한이 있음을 확인합니다. (☑동의함 ☐동의하지 않음)

보관하는 개인정보 : 성명, 생년월일, 주소, 근무기간, 직명, 근무부서 및 업무내용, 상벌사항

서 명 : _____ (인)

국립축산과학원장 귀하

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 본 취업규칙은 국립축산과학원(이하 “원”이라 함)과 그 소속기관에 근무하는 공무원근로자(이하 “공무직”라 함)와 기간제근로자(이하 “기간제”라 함)의 인사, 복무, 근로조건 및 퇴직 등 인사관리에 관한 기본 원칙을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- “공무직”이 ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. “소속기관”이라 함은 축산자원개발부, 가축유전자원센터, 한우연구소, 가금연구소, 난지축산연구소를 말한다.	1. “소속기관”이라 함은 축산자원개발부 및 소재지역을 달리하는 축산자원개발부 소속의 한우연구센터 · 가금연구센터 · 난지축산연구센터, 가축유전자원센터를 말한다.
2. 3. (생략)	2. 3. (현행과 같음)
4. “단기간 근로자”란 근로계약기간이 9개월 미만인 근로자로 계절적·한시적 업무를 수행하는 근로자를 말한다.	4. ----- ----- ----- 기 간제근로자를 ----- -----.
5. (생략)	5. (현행과 같음)
6. “상시적·지속적 업무”란 연중 9개월 이상 계속되는 업무로서 향	6. ----- 상시·지속적 -----

후 2년 이상 지속될 것으로 예상되는 업무를 말한다.

7. “일시적·간헐적 업무”란 연중 9개월 미만으로 수행되는 업무이거나 사업의 완료기간 또는 기관의 존속기간이 명확한 경우의 업무를 말한다.

8.·9. (생략)

10. “사용부서”라 함은 근로자가 소속된 “과 등” 부서를 말한다.

11. (생략)

제5조(채용계획) ① 채용권자는 채용예정인원, 담당업무, 자격요건 등 자체 채용계획을 수립하여 채용하여야 한다.

② 채용권자는 상시적·지속적 업무에 종사하는 근로자를 채용할 경우 공무원직으로 채용하는 것을 원칙으로 하며, 공무원직을 채용할 경우에는 해당사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간제를 우선적으로 채용하도록 노력하여야 한다.

<신설>

-----.

7. -----
일시·간헐적 -----

-----.

8.·9. (현행과 같음)

10. -----
소속된 -----.

11. (현행과 같음)

제5조(채용원칙) <삭제>

① ----- 상시·지속적 -----

-----.

제5조의2(채용권의 위임) ① 채용권자는 채용권을 공무원직은 관리부서장과 소속기관 운영지원팀(실)장, 기간제는 사용부서의 장에게 위임

제5조의1(채용 사전심사) ① ~ ③
(생략)

제6조(공정채용) ① 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 공정하고 투명하게 운영하며 정보통신망 등을 활용하여 채용인원, 업무내용, 응시자격 등 채용에 관한 사항을 10일 이상 공고하여야 한다. 응시인원이 선발예정 인원과 같거나 적을 경우에는 면접시험 시행일 전에 원서접수기간 3일을 포함하여 5일 이상 재공고하여야 한다. 다만, 기간제의 경우 각 호의 경우에는 공고기간을 단축하거나 채용공고를 생략할 수 있다.

1. 사전 예고 없이 퇴직하여 해당 업무 추진이 심하게 곤란한 경우나 재난·재해 등으로 신속한 인원 충원 등 특별한 사유가 있는 경우에는 5일 이상 공고 가능
2. 한시적이고 시급한 업무 등을 위하여 3개월 이하의 기간제를 채용하는 경우는 공고 생략 가능
3. 재공고 후에도 응시인원이 선발예정 인원과 같거나 적을 경우

② 채용권자는 서류전형 및 면접

한다.

제5조의3(채용 사전심사) ① ~ ③
(현행과 같음)

제6조(공정채용) ① 근로자의 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다.

② 근로자의 채용에 관한 사항은

을 실시한 후 채용하되 인적요소 등 편견을 유발하는 내용을 배제하고 직무능력위주로 선발하여야 한다. 다만, 경쟁률이 높은 경우 등으로 필요한 경우 필기시험 또는 직무능력검사를 병행할 수 있다.

③ 면접시험의 위원은 3명으로 하고, 내부위원 1명(채용기관을 달리하는 소속기관의 5급 상당 이상 공무원), 외부위원 2명(공무원, 교수, 해당직무 관련 전문가 등)으로 위촉하여야 한다. 다만, 기간제의 면접은 해당부서의 6급 상당 이상 공무원 2명으로 위촉하되, 전문성 등이 요구될 때에는 공무원 채용 면접과 동일하게 구성하고, 특수한 직무 수행을 위해 다수의 인력을 일시적으로 채용하여야 하는 경우에는 면접을 생략할 수 있다.

④ 채용권자는 면접시험 위원과 피면접자들에게 각 제척·회피·기피 사유 해당여부를 확인하여야 한다.

제8조(근로계약 등) ① 근로자로 채용이 확정된 자는 별지 제2호 서식의 표준근로계약서 및 보안서약

「농촌진흥청 공무원 및 기간제근로자 공정채용에 관한 훈령」에 의한다.

<삭 제>

<삭 제>

제8조(근로계약 등) ① 채용권자는 근로자를 채용한 경우에 지체없이 별지 제2호 서식의 표준근로계약

서에 의한 근로계약을 체결한다.

②·③ (생략)

제9조(신분증, 인트라넷 등) ① 채용권자는 「국립축산과학원 보안업무규정」에 따라 별지 제4호 서식에 의한 기관 출입용 신분증을 발급하여 패용하도록 하고 근로자는 퇴직하는 경우 신분증을 즉시 반납하여야 한다.

② 채용권자는 근로자에게 내부 인트라넷(옹달샘)과 외부망 접근 권한을 절차에 따라 부여하여야 한다.

③ 근로계약 기간이 현저히 짧거나 현장업무 등으로 부적절한 경우에는 그 내용을 달리하거나 생략할 수 있다.

④ 내부 인트라넷(옹달샘) 사용권한이 확보된 근로자는 사용자정보(연락처, 담당업무 등) 현행화하여야 한다.

<신 설>

서를 참조하여 근로계약을 체결하고, 근로계약서 2부를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 작성하여야 한다.

②·③ (현행과 같음)

제9조(공무직원증 등) ① 채용권자는 공무직을 채용한 경우 별지 제4-1호 서식에 의한 공무직원증을 발급하여야 하며, 기간제를 채용한 경우 「국립축산과학원 보안업무규정」에 따라 기관출입 신분증을 발급하여야 한다.

② 근로자는 공무직원증 등을 항상 휴대·패용하여야 한다.

③ 근로자는 근로관계가 종료된 경우 공무직원증 등을 즉시 반납하여야 한다.

④ 채용권자는 근로자에게 업무용 전산망에 대한 접근권한을 부여하고, 근로자는 사용자정보를 현행화 하여야 한다.

⑤ 근로계약기간이 3개월 미만인 경우 또는 옥외 현장 업무의 수행

제10조(수습제도) ① 채용권자는 공무직으로 신규 채용된 자에 대하여 최초로 근무를 개시한 날부터 3개월, 9개월 이상 근무를 예정하여 채용한 기간제는 3개월 수습기간을 둔다.

② (생략)

제11조(수습근로자 평가) ① 사용부서는 「농촌진흥청 공무직근로자 수습평가 업무에 관한 예규」 및 「농촌진흥청 기간제근로자 관리에 관한 훈령」 제12조에 따라 수습근로자 평가를 실시하여야 한다.

② 사용부서는 수습근로자의 평가 결과가 60점 이상인 경우에는 당해 근로계약을 유지하고, 60점 미만일 경우 근로계약을 해지하여야 한다.

③ 사용부서는 수습근로자 평가 결과에 따라 근로계약을 해지할 경우 별지 제5호 서식에 따라 수

등 상당한 이유가 있을 경우에는 전산에 관한 권한 내용을 달리하거나 권한의 부여를 생략할 수 있다.

제10조(수습제도) ① -----
----- 자와 -----

----- 기간제에 대하여 근무를 시작한 날로부터 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있다.

② (현행과 같음)

제11조(수습근로자 평가) ① 근로자의 수습평가에 관한 사항은 농촌진흥청 공무직근로자 수습평가 업무에 관한 예규」에 의한다.

<삭 제>

<삭 제>

습기간 종료 전까지 수습근로자에게
통보하여야 한다.

④ 수습근로자는 2일 이내에 평가
결과에 대해 이의 제기할 수 있으
며 채용권자는 재평가하여 그 결
과를 알려야 한다.

제12조(정년) (생략)

제12조(고령자) <신 설>

<신 설>

제13조(전보) ① (생 략)

② 채용권자는 경영상의 이유, 업
무축소 등으로 직무가 없어지는
경우, 업무에 지장을 초래하지 않
는 범위 내에서 재배치·전보 등을
통하여 고용유지를 위한 노력을
하여야 한다.

<신 설>

<삭 제>

제12조(정년) (현행과 같음)

① 채용권자는 「고용상 연령차별
금지 및 고령자고용촉진에 관한
법률」에 따라 직종·업무특성을
감안하여 55세 이상 고령자를 채
용할 수 있다.

② 사용부서의 장은 관리부서의
인력운영 방침 내에서 근로자의
건강상태, 업무수행 태도·능력
등을 심사하여 계약기간을 연장할
수 있다.

제13조(전보) ① (현행과 같음)

② 채용권자는 조직개편으로 인해
해당 부서가 폐지되거나 축소된
경우, 근로자의 고용안정을 위하
여 채용권자를 달리하는 농촌진흥
청 또는 다른 소속기관으로 근로
자를 전보할 수 있다.

③ 제2항에 따라 전보된 근로자의
전출입 전후의 근로관계는 계속된

<신 설>

제14조(근무실적 평가) ① (생 략)

② 근무실적평가의 평정자는 5급
(5급 상당)공무원으로, 확인자는
부서장으로 한다.

③ (생 략)

<신 설>

제17조(휴직사유 및 기간) ① 공무직
은 다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 경우 휴직을 신청할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 육아휴직(육아기 근로시간 단축
포함): 3년 이내

5. (생 략)

<신 설>

다. 다만, 전입 시 제8조1항에 따
라 근무 장소 등 변경된 근로조건
을 명시하여 근로계약을 다시 체
결하여야 한다.

④ 전출 시 해당 근로자의 근로관
계와 관련된 서류를 해당 기관에
송부하여야 한다.

제14조(근무실적 평가) ① (현행과
같음)

② ----- 5급
상당 또는 6급상당(소속기관)---
-----.

③ (현행과 같음)

④ 평정자와 확인자는 공무원의
요청이 있는 경우 해당 공무원의
근무실적평가 결과(총점, 등급)을
공개하여야 한다.

제17조(휴직사유 및 기간) ① 근로자
는-----

--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 육아휴직: -----

5. (현행과 같음)

6. 외국 근무·유학 또는 연수하는
배우자를 동반하게 된 때: 2년

② (생 략)

제19조(육아휴직) ① 채용권자는 공무직이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하되, 신청 자격·절차 등은 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 등에 따른다.

② (생 략)

③ 육아휴직 종료 후에는 육아휴직전과 동일한 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

<신 설>

제20조(육아기 근로시간 단축) ① 육아휴직을 신청할 수 있는 자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 별지 제9호 서식에 따라 신청하는 경우에는 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체 인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 대한 지장을 초래하는 경우

이내

② (현행과 같음)

제19조(육아휴직) ① ----- 근로자가 임신 중 모성을 보호하거

---- 자격, 절차 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ ----- 육아휴직전-----

-----.

④ 근로자는 육아휴직을 3회에 나누어 사용할 수 있다.

제20조(육아기 근로시간 단축) ① 채용권자는 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 -----

-----.

등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 단서에 따라 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 공무직에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 공무직과 협의한다.

③ 제1항에 따라 해당 공무직에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우, 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니된다.

④ 공무직은 육아휴직과 육아기 근로시간 단축제는 각각 분할하여 사용할 수 있으며, 육아휴직과 육아기 근로시간 단축제를 모두 포함하여 3회 분할만 가능하다.

제20조의 1(육아시간) ① 만 5세 이하(생후 72개월 이전까지)의 자녀를 가진 공무직은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간(유급)을 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따라 받을 수 있다.다만, 제20조의 육아기 근로시간 단축및

-----.

② -----

----- 근로자에게 -----

----- 근로자와 협의한다.

③ ----- 근로자-----

----- 35시간 -----
-----.

④ 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 1개월 이상이 되어야 한다.

제20조의 2(육아시간) ① 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 근로자는 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따라 받을 수 있다.-----
----- 제

제46조의 임산부의 보호와 중복하여 사용할 수 없다.

제21조(복직) ① 휴직자는 휴직기간 만료 또는 휴직기간 만료 전이라도 휴직사유가 소멸된 때에는 10일 이내에 별지 제10호 서식의 복직원을 제출하여야 한다.

②·③ (생략)

제25조(복무사항) 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. (생략)

2. 품위를 유지하고 청의 명예와 신용을 훼손하는 행위를 하여서는 아니된다.

3. ~ 13. (생략)

14. 원의 청결·도난·화재의 방지를 위한 제반 시설의 보호에 적극 협력 하여야 한다.

15. (생략)

제27조(겸직허가) 근로자는 겸직이 필요한 경우 사전에 신고하고 채용권자의 허가를 받아야 하며 채용권자는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 의거 허가할 수 있다.

<신설>

46조 제5항의 -----
-----.

제21조(복직) ① -----

----- 날로부터 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제25조(복무사항) -----
-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 원의 -----

-----.

3. ~ 13. (현행과 같음)

14. 원의 -----

-----.

15. (현행과 같음)

제27조(겸직허가) ① 근로자는 채용권자의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 겸직허가를 신청하려는 근로자는 사전에 소속 부서장의 승인을

제29조(손해배상) 근로자가 고의 또는 과실로 인하여 원에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제33조(시업·종업시각 및 휴게시간)

① (생략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 업무형편에 따라 근로자와 협의하여 근무시간을 변경할 수 있다.

③ (생략)

제37조(공가) 채용권자는 소속 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 시간이나 기간을 공가로 승인하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 「산업안전보건법」 제34조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때

5. (생략)

<신설>

받아야 하며, 부서장은 겸직의 직무 영향성, 능률저하성, 기타 근로자의 근로제공의무에 반하는지 여부를 종합적으로 평가하여 겸직을 허가할 수 있다.

제29조(손해배상) -----

----- 받

생시킨 경우 -----

제33조(시업·종업시각 및 휴게시간)

① (현행과 같음)

② ----- 업

무 등 사정 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제37조(공가) -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 「산업안전보건법」 제129조 등 에 따른 건강진단을 받을 때

5. (현행과 같음)

6. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제40조(연차유급휴가) ① 1년간 8할 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 준다.

② 계속해서 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 준다.

③ 근로자의 최초 1년간의 근로에 대하여 유급휴가를 주는 경우에는 제2항에 따른 휴가를 포함하여 15

참가할 때

7. 천재지변, 교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때

8. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때

9. 공무국외출장을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때

10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

제40조(연차유급휴가) ① --- 80퍼센트 -----
-----.

② -----
-- 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자-----
-----.

<삭 제>

일로 하고, 근로자가 제2항에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가 일수를 15일에서 뺀다. 다만 '17. 5. 30. 이후 채용된 근로자의 경우에는 그러하지 아니한다.

④·⑤ (생략)

⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 2. (생략)

3. 육아휴직 기간

<신설>

<신설>

⑦ (생략)

⑧ 연차유급휴가를 부여하는 경우

③·④ (현행 제4항 및 제5항과 같음)

⑤ -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간(법정 육아휴직기간)

4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조 제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로기간

5. 「근로기준법」 제74조 제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간

⑥ (현행 제7항과 같음)

<삭제>

반일단위(4시간)로 허가할 수 있으며, 반일휴가 2회는 1일로 계산한다.

제41조(연차 유급휴가의 사용 촉진) 채용권자가 제40조 제1항부터 제4항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제40조 제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 채용권자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제40조 제7항 단서에 따른 채용권자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 제40조 제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 채용권자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용시기를 정하여 채용권자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용시기를 정하여 채용권자에게 통보

제41조(연차 유급휴가의 사용 촉진)

----- 제3항에 -----

-- 제6항 본문-----

----- 제6항 단서-----

1. ---- 제6항 -----

2. -----

하지 아니하면 제40조 제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 채용권자는 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

제43조(특별휴가) ① 채용권자는 근로자에게 다음 각 호의 특별한 사정이 발생되었을 때에는 아래와 같이 유급 특별휴가를 부여한다. 휴가일수에는 토요일과 공휴일을 포함하지 않는다.

1. 2. (생 략)
3. 배우자 출산
..... 10일
4. ~ 6. (생 략)
7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망 1일
8. 본인 입양
..... 20일
(「입양촉진 및 절차에 관한 특별법」에 따른 입양에 한함)

② 근로자는 어린이집, 유치원, 초·중·고 이하의 자녀의 상담행사 참석 등을 위하여 연간 2일의 휴가를 시간단위로 사용할 수 있다. 이 때 대상이 되는 자녀가 둘 이상

제6항

제43조(특별휴가) ①

1. 2. (현행과 같음)
3.
..... 20일
4. ~ 6. (현행과 같음)
7.
..... 3일
8.
.....
(「입양특별법」.....)

② 근로자는 다음 각 호의 사유로 자녀(미성년인 자녀 또는 「장애인복지법」 제2조 제2항에 따른 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 자녀돌봄휴가를 신청할

일 경우에는 연 1일(8시간)을 가산한다.

③ 근로자는 정년 퇴직예정 3개월부터 퇴직 준비휴가로 3일을 사용하고, 채용권자는 예산의 범위 내에서 견학, 기념품 등을 지급할 수

수 있다. 자녀돌봄휴가는 유급으로 부여하며, 유급휴가 일수는 해당 직원 자녀 수에 1을 더한 일수로 산정한다. 다만 장애인인 자녀가 있는 직원 또는 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 직원의 경우에는 본문에 따른 연간 유급휴가 일수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 함)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀를 돌봐야 하는 경우

2. 자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

3. 자녀의 병원 진료에 동행하는 경우

③ -----
----- 5일을 사용할 수 있으며-----

있다.

④ (생략)

제44조(병가) ① 근로자가 업무 외 부상 또는 질병에 의한 병가를 신청하는 경우에는 연간 60일의 범위 안에서 유급병가를 허가할 수 있다. 다만, 1년 미만 기간제의 유급병가는 아래와 같이 허가할 수 있다.

②·③ (생략)

제45조(여성보건휴가) 여성 근로자가 생리기간 중 휴식을 위하여 여성보건휴가를 청구하면 월 1일의 휴가를 주어야 하며 무급으로 한다.

제46조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 준다. 이 경우 휴가기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다. 다만, 근로자가 「근로기준법 시행령」 제43조 제1항에 해당되는 경우에는 법령의 범위 내에서 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어

-----.

④ (현행과 같음)

제44조(병가) ① 근로자가 업무 외 부상 또는 질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우 연간 60일의 범위 내에서 신청할 수 있다. 다만, 병가 기간 중 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일은 무급으로 한다.

②·③ (현행과 같음)

제45조(생리휴가) -----
- 청구하면 -----
----- 생
리휴가를 사용할 수 있으며 --.

제46조(임산부의 보호) ① -----

----- 미숙아를
임신한 경우에는 100일, 한 -----
-----.

-----.

사용할 수 있다.

② 임신 중인 여성근로자가 유산 또는 사산한 경우로서 당해 근로자가 청구하는 때에는 다음 각 호에 따른 기준에 따라 유산·사산휴가를 주어야 한다. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」 제14조 제1항의 규정에 의한 경우는 제외한다)에 의한 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간(이하"임신기간"이라 한다.)이 11주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 5일까지

2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우: 유산 또는 사산한 날부터 10일까지

3. ~ 5. (생략)

③·④ (생략)

⑤ 임신 중인 공무직에게 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 진료 등을 위한 모성보호시간(유급)을 부서 인력운영 상황 등 공무수행에 지장이 없는 범위에서 부여하되 세부기준은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 의한다.

-----.

② -----

-----.

-----.

1. -----

- 15주 -----
----- 10일-----

<삭 제>

2. ~ 4. (현행 제3호부터 제5호까지와 같음)

③·④ (현행과 같음)

⑤ ----- 근로자-----

--- 모성보호시간-----

-----.

제57조(가산임금) 근로자의 연장근로와 야간근로 또는 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급한다.

제58조(임금계산과 지급) ①·② (생략)

③ 월중 신분변동 등의 경우 기본급, 장기근무가산금 및 급식비(15일 미만 근무)는 해당 월을 기준으로 일할 지급한다.

제63조(징계위원회의 설치 및 구성)

① (생략)

② 위원장은 관리부서장으로 하고 위원은 위원장이 지명한다. 다만, 소속기관의 경우 위원장을 위임할 수 있다.

③·④ (생략)

제64조(징계위원회의 의결) (생략)

<신 설>

제65조(징계의 종류 및 효력) ① (생략)

② 징계양정 기준은 별표 1과 같

제57조(가산임금) -----

----- 「근로기준법」에 따라 통상임금-----.

제58조(임금계산과 지급) ①·② (현행과 같음)

③ 월 중 ----- 기본급, 위험근무수당-----
----- 근무) 등 통상임금은 -----.

제63조(징계위원회의 설치 및 구성)

① (현행과 같음)

② -----

----- 경우 자체 징계위원회를 설치할 수 있으며 -----
- 있으며 위원장은 소속기관의 장으로 한다.

③·④ (현행과 같음)

제64조(징계위원회의 의결) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)

② 징계위원회는 별표 1, 별표2 및 별표 3의 징계양정기준에 따라 징계양정의 적정을 기하여야 한다.

제65조(징계의 종류 및 효력) ① (현행과 같음)

<삭 제>

다.

제66조(징계사유) 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계 하여야 한다.

1. ~ 11. (생략)

12. 고의 또는 과실로 청에 피해를 주거나 청의 명예를 추락시킨 자

13. ~ 16. (생략)

제71조(징계의결 기한) 사용부서는 근로자에게 징계사유가 발생한 경우 별지 제16호 서식의 징계의결 요구서를 작성하여 징계의결요구를 하여야 한다. 징계위원회는 징계의결요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 의결하고, 별지 제17호 서식의 징계의결서를 작성한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제74조(사직원) ①·② (생략)

<신설>

제66조(징계사유) -----

-----.

1. ~ 11. (현행과 같음)

12. ----- 원에 -----

----- 원의 -----

13. ~ 16. (현행과 같음)

제71조(징계의결 기한) 사용부서장은 -----
은 -----

-----.

-----.

-----.

제74조(사직원) ①·② (현행과 같음)

③ 정년퇴직 등 근로관계가 종료되는 근로자는 별지 제19호 서식에 의한 퇴직서약서를 제출하여야 한다.

② · ③ (생 략)

② · ③ (현행과 같음)